

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5282/2533

กรมศุลกากร กับพวก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป๊อทงเอ็นเตอร์ไพรส์
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 1077, มาตรา 1087

ป.รัชฎากร มาตรา 30, มาตรา 89 ทวิ

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

การที่เจ้าพนักงานของโจทก์ประเมินราคาชิ้นส่วนสินค้าตู้เครื่องรับโทรทัศน์ พร้อมหลอดภาพที่จำเลยที่ 1 นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเทียบเคียง ราคากับบัตร ราคาเครื่องรับโทรทัศน์ครบชุดชนิดเดียวกันที่นำเข้ามาภายหลังประมาณ 2 ปีนั้น มิใช่ราคาดน เวลาที่นำของเข้าและเป็นของชนิดเดียวกัน และการที่เจ้าพนักงานของ โจทก์กำหนดราคาสินค้าของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นชิ้นส่วนร้อยละ 40 ของราคาสินค้าครบ ชุดโดยไม่มีกฎเกณฑ์ให้เห็นว่าเพราะเหตุใดถือไม่ได้ว่าราคาที่เจ้าพนักงานของโจทก์ ประเมินเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด สำหรับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลที่ ประเมินเพิ่มนั้นจำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามที่ กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ภาษีส่วนนี้จึงยุติและจำเลยที่ 1 จะต้องรับ ผิดต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1077, 1087 ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 89 ทวิ หากผู้ประกอบการค้าไม่ชำระภาษีการค้าภายในกำหนดเวลาก็ต้อง ชำระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด อันเป็นทางแก้กรณีลูกหนี้ผิดนัดโดยเฉพาะ

แล้ว จะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ว่าด้วยดอกเบี้ยระหว่าง
ผิดนัดมาเรียกร้องเอากับลูกหนี้ซ้ำอีกไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2521 จำเลยที่ 1 นำสินค้าอะไหล่เครื่องรับ
โทรทัศน์ 2 รายการ จำนวน 50 หีบห่อ จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย ได้
ชำระภาษีอากรและวางเงินประกันค่าภาษีอากรพร้อมกับรับสินค้าไปแล้ว ต่อมาเจ้า
หน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ตรวจสอบพบว่าจำเลยที่ 1 สำแดงราคาในใบขนสินค้าและแบบ
แสดงรายการการค้าต่ำกว่าราคาที่แท้จริงจึงได้ประเมินภาษีอากรเพิ่มเติม เมื่อหักเงิน
ประกันที่วางไว้ จำเลยที่ 1 จะต้องชำระค่าภาษีอากรเพิ่มเติมอีก แต่จำเลยที่ 1 เพิก
เฉย จึงต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มอากรร้อยละ 20 ของอากรขาเข้าที่จะต้องชำระเพิ่ม
เต็มเงินเพิ่มอากรขาเข้าร้อยละ 1 ต่อเดือนของอากรขาเข้าที่ต้องชำระเพิ่มเติมนับ
ตั้งแต่วันนำสินค้าเข้าจนถึงวันฟ้องเป็นเวลา 94 เดือนเงินเพิ่มภาษีการค้าร้อยละ 1
ต่อเดือนของภาษีการค้าที่ต้องชำระเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2521 ถึงวันฟ้อง
เป็นเวลา 93 เดือนเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลร้อยละ 10 ของเงินเพิ่มภาษีการค้า
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,104.70 บาท จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่ 3 เป็น
หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระ
เงินค่าภาษีอากรจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วัน
ฟ้อง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การต่อสู้คดีและอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะจำเลยที่ 1 และที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาว่า จำเลยที่ 1 นำสินค้าผู้เครื่องรับโทรทัศน์สียี่ห้อโซนี่ขนาด 18 นิ้ว พร้อมหลอดภาพเข้ามาในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2521 ได้ชำระค่าภาษีอากรและวางเงินประกันค่าอากรขาเข้าแล้วรับสินค้าดังกล่าวไป ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2523 เจ้าพนักงานของโจทก์ที่ 1 ได้ประเมินราคาสินค้าตามใบขนสินค้าและแบบแสดงรายการการค้าที่จำเลยที่ 1 ได้ยื่นไว้เทียบเคียงราคากับบัตรราคาที่เป็นสินค้าชนิดเดียวกันคือเครื่องรับโทรทัศน์ครบชุดแล้วประเมินราคาว่ามีค่าเท่ากับร้อยละ 40 ของราคาเครื่องรับโทรทัศน์ครบชุดแล้วให้จำเลยที่ 1 ชำระภาษีอากรเพิ่ม เห็นว่า ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดนั้นพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 2 ได้มีบทวิเคราะห์ไว้ว่า "คำว่า "ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด" หรือ "ราคา" แห่งของอย่างใดนั้นหมายความว่า ราคาขายส่งเงินสด(ในส่วนของขาเข้าไม่รวมค่าอากร) ซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลา และที่ที่นำของเข้าหรือส่งของออกแล้วแต่กรณีโดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคาอย่างใด"การที่เจ้าพนักงานของโจทก์นำเอาราคาสินค้าที่นำเข้าในปี 2523 มาเป็นข้อกำหนดราคาสินค้าของจำเลยที่ 1 วึ่งนำเข้าในปี 2521 เห็นได้ว่ามิใช่ราคาที่น่าจะนำเข้าตามบทกฎหมายที่กล่าวข้างต้น สินค้าของจำเลยที่ 1 เป็นชิ้นส่วน แต่ราคาตามบัตรราคาเป็นสินค้าครบชุดจึงถือไม่ได้ว่าเป็นของชนิดเดียวกัน ทั้งการที่เจ้าพนักงานของโจทก์ที่ 1 กำหนดเอาว่า ราคาสินค้าของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นชิ้นส่วนมีราคาร้อยละ ของราคาครบชุดก็ไม่มีกฎหมายให้เห็นว่า

เพราะเหตุใดจึงได้กำหนดในอัตราดังกล่าว ถือไม่ได้ว่าราคาที่เจ้าพนักงานของโจทก์ที่ 1 กำหนดขึ้นนั้นเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดสำหรับของจำเลยที่ 1 นำเข้า ณ เวลาที่นำของเข้าตามที่กฎหมายกำหนด แต่ในส่วนของภาษีการค้า เงินเพิ่มภาษีการค้าร้อยละ 1 ต่อเดือนถึงวันฟ้องภาษีบำรุงเทศบาลและเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลร้อยละ 10 ของเงินเพิ่มภาษีการค้าที่ประเมินเพิ่มนั้น จำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ภาษีส่วนนี้จึงยุติตามที่ประเมินเพิ่ม จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ทั้งสองในเงินภาษีดังกล่าวจำนวน 15,362.12 บาท จำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการก็ต้องร่วมรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1077, 1087 ส่วนที่โจทก์ทั้งสองขอให้จำเลยทั้งสองชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีด้วยนั้น ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 89 ทวิ ผู้ประกอบการค้าต้องชำระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเมื่อไม่ชำระภาษีการค้าภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด อันเป็นทางแก้กรณีลูกหนี้ผิดนัดโดยเฉพาะแล้วจะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ว่าด้วยดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดมาเรียกร้องเอากับลูกหนี้ซ้ำอีกไม่ได้ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองชำระเงินให้โจทก์ทั้งสอง 15,362.12 บาท.

(อุดม เฟื่องฟูง-ก้าน อันนันทน์-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ